



PUTUSAN
Nomor 3424 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KORNIMUS HARIAWANG, beralamat di Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wilson Pontho, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Wilson Pontho, S.H. & Rekan, beralamat di RT 01, RW 02, Desa Gamhoku, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **ANDRIS LAHENGKO**, bertempat tinggal di Desa Pelita, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
2. **PATRIS LAHENGKO**, bertempat tinggal di Desa Leo-Leo, Kecamatan Pulo Rao, Kabupaten Pulau Morotai;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Ardi H. Larenggam, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ardi H. Larenggam, S.H. dan kawan, beralamat di Desa WKO, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3424 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobelo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Desa Pelita, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, dengan ukuran yaitu 15 meter x 25 meter, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Alm. Sakaria Lahengko;
 - Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Timur berbatasan dengan jalan;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Almarhumah Amerensi Lahengko;adalah sah milik Penggugat berdasarkan hukum;
3. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan tanpa hak membangun rumah tempat tinggal di atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materil maupun *immateriil* sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat, setelah putusan berkekuatan tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek tanah sengketa;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa untuk mengosongkan/membongkar bangunan yang telah dibangun di atas tanah objek sengketa, dan menyerahkan objek tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik, bila perlu menggunakan alat negara;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3424 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*pluris litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tobelo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Rerkara:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi oleh Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu kerugian materiil dan *immateriil* sebesar Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tobelo;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja untuk tunduk dalam putusan ini;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
6. Biaya perkara menurut hukum;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tobelo telah memberikan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Tob, tanggal 15 Desember 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja untuk tunduk dalam putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt/2023/PT TTE, tanggal 15 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Tob, tanggal 15 Desember 2022 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3424 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta/Pdt.G/2023/PN Tob, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi/memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 5/Pdt/2023/PT TTE, tertanggal 15 Februari 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Tob, tertanggal 15 Desember 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3424 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Desa Pelita, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, dengan ukuran yaitu 15 meter x 25 meter, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Alm. Sakaria Lahengko,
 - Selatan berbatasan dengan jalan,
 - Timur berbatasan dengan jalan,
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Almarhumah Amerensi Lahengko,adalah sah milik Penggugat berdasarkan hukum;
3. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan tanpa hak membangun rumah tempat tinggal di atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun *immateriil* sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai, dan sekaligus kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan tetap;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa untuk mengosongkan/membongkar bangunan yang telah dibangun di atas tanah objek sengketa, dan menyerahkan objek tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik, bila perlu menggunakan alat negara;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Rekonvensi/

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3424 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 Maret 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang telah memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tobelo, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan tanah objek sengketa adalah merupakan pemberian dari bapak mertua Penggugat yang bernama Sakarias Lahengko, sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan bukti surat yang diajukannya di persidangan yakni bukti surat berupa kuitansi pembayaran sebidang tanah dengan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Andris Lahengko kepada Maliong Reuika tanggal 6 Februari 1995, bukti surat berupa nama-nama anak/cucu Maliong Reuika, alamat dan nama Kepala Desa Gulo yang ditulis oleh Alm. Maliong Reuika tanggal 6 Februari 1995 serta bukti surat berupa Surat Penjualan sebidang kebun dari Arnol Sandiang kepada Rumi Makatiho tanggal 24 Februari 1993, yang mana semua bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukannya di persidangan, pada pokoknya telah dapat membantah pengakuan kepemilikan Penggugat tersebut dan senyatanya Tergugat I dan Tergugat II telah dapat membuktikan dasar dalil-dalil bantahannya bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai pemilik tanah objek

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3424 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang sah, dengan demikian tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KORNIMUS HARIAWANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3424 K/Pdt/2023



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KORNIMUS HARIAWANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Imnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Ttd.

Fiona Irmazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3424 K/Pdt/2023